

politicadeconservaciongrt

policies/general/politicadeconservaciongrt.docx

Objetivo

La presente Política de Conservación, Bloqueo y Cancelación de Datos Personales (en lo sucesivo “Política”) ha sido elaborada por Grünenthal de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Grünenthal”) con el propósito de establecer las directrices que el personal autorizado deberá de seguir para garantizar la adecuada conservación, bloqueo y cancelación de los datos personales de los que Grünenthal es Responsable y que se encuentran en un medio físico y/o electrónico.

Esta Política está elaborada con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada el 20 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (en adelante “LFPDPPP”) así como en diversos criterios en la materia.

Ámbito

Las presentes disposiciones son de aplicación y observancia obligatoria para todo el personal autorizado de Grünenthal que trate datos personales, y/o para cualquier persona que use las bases de datos y/o sistemas de tratamiento propiedad de Grünenthal.

Objetivos

La presente Política tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

Establecer criterios claros para conservar, bloquear y cancelar datos personales conforme a la normativa aplicable.

Garantizar que el tratamiento de datos respete los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Reducir riesgos mediante prácticas seguras y documentadas en la gestión del ciclo de vida de los datos.

Evidenciar el cumplimiento de obligaciones legales a través de procedimientos simples y auditables

Definición de utilidad

Términos

Definición/Explicación

Aviso de Privacidad

Documento a disposición de la persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier otro formato generado por Grünenthal, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.

Base de datos

Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Bloqueo

Identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de estas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y, transcurrido este, se procederá a su cancelación en la base de datos.

Consentimiento

Manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos.

Datos Personales

Datos personales que ya no pueden atribuirse a un interesado específico sin el uso de información adicional, siempre que dicha información adicional se mantenga por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas para garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Los datos seudonimizados

no son datos anonimizados.

Datos personales sensibles

Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de la persona titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. De manera enunciativa más no limitativa

se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Derechos ARCO

Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición. Adicionalmente, se consideran los derechos de revocación de consentimiento y limitación de uso y/o divulgación de Datos Personales.

Persona Encargada

Persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del Grünenthal.

Ley o LFPDPPP

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada el 20 de marzo de 2025.

Departamento Datos Personales /DDP

Es la entidad dentro de Grünenthal encargada de gestionar las solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares en materia de protección de datos personales, conforme a la normativa aplicable y a las políticas internas de la organización.

Responsable

Personas físicas o morales de carácter privado que llevan a cabo el tratamiento de datos personales, en este caso Grünenthal de México, S.A. de C.V.

Titular(es)

La persona física a quien corresponden los datos personales.

Tratamiento

Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.

Plazo de conservación

Para determinar el momento adecuado para eliminar los datos personales de la persona Titular (sean estos consumidores, profesionales de la salud, candidatos, etc.), el personal autorizado de Grünenthal deberá de determinar si dichos datos cuentan con un plazo de conservación establecido en las disposiciones legales aplicables en la materia de que se trate.

Plazo de conservación

= Tiempo requerido para llevar a cabo las finalidades del tratamiento

+ plazos legales, administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos aplicables

+ periodo de bloqueo

De conformidad con la legislación mexicana, Grünenthal deberá de observar los plazos legales de conservación de datos personales que se mencionan a continuación:

Plazos Legales de Conservación

Materia

Tipo de Información

Periodo

Justificación

Laboral

Información relativa a la relación laboral

Un (1) año después de terminada la relación laboral.

Por los documentos que señala la Ley Federal del Trabajo.

Información relativa al cumplimiento de obligaciones de seguridad social

Cinco (5) años siguientes al de su fecha.

Para registros que señale la Ley del Seguro Social.

Médica

Información relativa a expedientes clínicos

Cinco (5) años, contados a partir de la fecha del último acto médico.

Para conservación de expedientes clínicos, exigido por la NOM-004-SSA3-2012

Información relativa a farmacovigilancia

Seis (6) años contados a partir de su elaboración.

Para la información relacionada con las actividades de Farmacovigilancia, de acuerdo con lo dispuesto por la NOM-220-SSA1-2016.

Fiscal

Información relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales

Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron de haberse presentado las declaraciones relacionadas con la documentación.

Para el cumplimiento de obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Federación.

Comercial

Información relativa al cumplimiento de obligaciones comerciales

Diez (10) años siguientes a la fecha de su expedición

Para documentos de naturaleza mercantil donde se consignent contratos, convenios o compromisos que den nacimientos a derechos y obligaciones, según lo establecido en el Código de Comercio

En cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, los datos personales deberán bloquearse durante los plazos que se indican a continuación, dependiendo del tipo de relación o tratamiento que les dio origen:

Plazos Legales de Conservación

Materia

Tipo de Información

Periodo

Justificación

Datos Personales

Información relativa al cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales.

(Contestación de Derechos ARCO, Constancias de borrado de datos personales, etc.)

Cinco (5) años siguientes contados desde la fecha donde se tuvo que cumplir la obligación

Artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Datos personales relativos a incumplimiento de un contrato civil o mercantil.

Setenta y dos meses, contados a partir del incumplimiento

Artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Salud

Información relativa a la salud de una persona.

Cinco (5) años contados desde el día que se cometido la falta o que ceso la falta prevista en la Ley General de Salud.

Artículo 451 de la Ley General de Salud.

Penal

(Delitos contra la Salud)

Información relativa a la salud de una persona.

Diecisiete (17) años y seis (6) meses, contados desde que se cometió o dejo de cometer el delito relacionado a la salud

Artículos 194 y 105 del Código Penal Federal.

Civiles

Información relativa al cumplimiento de contratos civiles.

Dos (2) años contados desde que se dejaron de prestar los servicios o no fue entregada la cosa.

Artículo 1161 del Código Civil Federal

Laboral

Información relativa al cumplimiento de obligaciones laborales por parte del patrón.

Dos (2) años después de terminada la relación laboral

Artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo.

Fiscal

Información relativa al cumplimiento de obligaciones legales en materia fiscal,

Diez (10) años contados desde el día

que se cometió la infracción o que se dejó de cometer.

Artículo 68 del Código Fiscal de la Federación.

Comercial o Mercantil

Información relativa a cumplimiento de obligaciones establecidas en el Código de Comercio

Diez (10) años.

Artículo 1047 del Código de Comercio.

Protección al Consumidor

Información relativa a promociones y compraventa de producto.

Un (1) año después de prestado el servicio.

Artículo 14 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

6. Solicitudes de Cancelación de Datos Personales

En caso de que una persona Titular ejerza su derecho de cancelación y su solicitud sea procedente, Grünenthal deberá de bloquear los datos personales y posteriormente suprimirlos, dando aviso a la persona titular una vez que se cancelen los datos personales.

Para más información, favor de revisar la Política General de Protección de Datos Personales y el Manual de Atención a Derechos ARCO de Grünenthal.

7. Supresión de Datos Personales

Además del derecho que tiene cualquier Titular para solicitar la cancelación de sus datos, Grünenthal está obligada a suprimir, por iniciativa propia, aquellos datos personales que ya no sean necesarios para los fines que motivaron su obtención y cuyo periodo de bloqueo haya concluido.

Una vez cumplido este periodo, la supresión de datos personales contenidos en soportes físicos o electrónicos se realizará conforme a los siguientes lineamientos:

Supresión obligatoria: Todo el Personal, Personas Encargadas y Terceros Autorizados deberán eliminar los datos personales de manera definitiva cuando concluya el periodo de bloqueo correspondiente.

Uso de dispositivos electrónicos: El ingreso y uso de dispositivos de almacenamiento electrónico solo se permitirá siguiendo el Estándar de Seguridad definido por Grünenthal.

Borrado seguro: Al finalizar el tratamiento de cualquier soporte electrónico que contenga datos personales, el Personal, Personas Encargadas y Terceros Autorizados deberán realizar el borrado seguro de la información.

Apoyo de terceros especializados: Grünenthal podrá contratar proveedores especializados para la eliminación de datos en soportes electrónicos, siempre que cumplan con las Políticas y Estándares de Seguridad de la empresa.

8. Supresión de Datos Personales

Antes de definir los métodos de supresión de datos personales, es necesario distinguir si estos datos se encuentran almacenados en un medio físico o electrónico. Algunos ejemplos de estos medios son los siguientes:

Medios de almacenamiento físico

Medio de almacenamiento electrónico

Archiveros

Medio magnético

(ej.: disco duro, cintas magnéticas, etc.)

Gavetas o cajones

Medio óptico

(ej.: CD-ROM/DVD-R, CD-RW/DVD-RW, HD-DVD, etc.)

Bodegas

Medio magnético-óptico

(ej.: disco magneto-óptico, MiniDisc, HI-MD, etc.)

Estantes

Medios de estado sólido

(ej.: Pendrive/USB, tarjetas de memoria, dispositivo de estado sólido, etc.)

Documentos, Formularios o Cuestionarios en hoja de papel

Servicios de almacenamiento en la nube

Una vez concluido el periodo de bloqueo, Grünenthal procederá a eliminar los datos personales de las personas Titulares, ya sea que estén almacenados en medios físicos o electrónicos.

Para ello, se deberá seleccionar el método de supresión más adecuado, garantizando siempre la seguridad y confidencialidad de la información, y cumpliendo con las políticas internas de la empresa.

8.1. Métodos físicos

Los métodos físicos para la supresión de datos personales son aquellos que implican un daño irreversible o la destrucción total de los medios de almacenamiento, tanto físicos como electrónicos.

Trituración

La trituración es uno de los métodos más efectivos y simples para destruir documentos físicos que contienen datos personales, como archivos, carpetas o formularios. Este proceso requiere el uso de una trituradora adecuada al nivel de seguridad que se desea alcanzar.

Antes que nada, es importante distinguir entre dos tipos de trituradoras:

En línea directa o tiras. Cortan el documento en tiras delgadas.

En corte cruzado o en partículas. Cortan el documento de forma vertical y horizontal generando fragmentos

diminutos denominados “partículas”, imposibilitando que estas se puedan volver a unir.

Ahora bien, el tipo de trituradora adecuada para la supresión dependerá del nivel de riesgo por sistema de tratamiento, tal como se señala en la siguiente tabla:

Nivel de riesgo por sistema de tratamiento

Descripción

Tamaño máximo del fragmento

Estándar

Se refiere a datos de identificación, laborales y académicos.

Tiras de 2 mm de ancho.

Partículas de 4x80 mm.

Sensible

Se refiere a datos de ubicación, patrimoniales, autenticación, jurídicos y sensibles.

Partículas de 2x15 mm.

Especial

Se refiere a los datos con naturaleza única o que, debido al cambio excepcional en el contexto de las operaciones usuales de la organización,

Partículas de 0.8x12 mm.

Nota: Estos lineamientos fueron emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), anteriormente autoridad en materia de protección de datos personales, como criterios orientadores. Si bien no son de carácter vinculante, su aplicación se considera una buena práctica y contribuye al cumplimiento de los principios y obligaciones establecidos en la LFPDPPP en materia de seguridad de la información.

Destrucción física de los medios de almacenamiento electrónicos

Cuando los datos personales se encuentran en dispositivos electrónicos (discos duros, USB, CDs, entre otros), Grünenthal puede aplicar técnicas de destrucción física para garantizar que la información no pueda ser recuperada.

Técnicas recomendadas:

Desintegración: separación total de los componentes del dispositivo, de manera que pierdan su estructura y dejen de ser funcionales.

Trituración o Pulverización: reducción del medio a pequeñas partículas, imposibilitando su reconstrucción.

Abrasión: desgaste o eliminación de las superficies del dispositivo mediante fricción, evitando la lectura de los datos.

Fundición o Fusión: exposición del medio a altas temperaturas hasta convertirlo en estado líquido, destruyendo completamente cualquier rastro de información.

8.2 Métodos lógicos

Los métodos lógicos eliminan los datos personales mediante la sobrescritura o modificación del contenido en los medios de almacenamiento electrónico, sin necesidad de destruir físicamente el dispositivo.

Desmagnetización

La desmagnetización es un método lógico que elimina los datos personales exponiendo el dispositivo de almacenamiento a un campo magnético intenso mediante un equipo especializado llamado desmagnetizador. Este proceso altera de forma irreversible la estructura magnética del medio, inutilizando la información contenida.

Recomendación: este método debe emplearse únicamente cuando el medio de almacenamiento no será reutilizado, ya que el hardware queda inoperable después del proceso.

Sobrescritura

La sobrescritura es un método lógico que elimina datos personales escribiendo nueva información sobre los datos existentes en el mismo espacio de almacenamiento. Esto se realiza mediante herramientas de software especializadas que garantizan que los datos originales no puedan ser recuperados. Este procedimiento permite

borrar archivos o carpetas específicas sin afectar el funcionamiento del dispositivo o detener sus operaciones.

Recomendación: para asegurar un borrado seguro, se deben realizar múltiples pasadas de sobrescritura.

Cifrado de medios

El cifrado de medios consiste en aplicar un borrado criptográfico (Cryptographic Erase o CE), el cual elimina únicamente las claves de cifrado utilizadas para proteger la información almacenada. Sin estas claves, los datos permanecen en el medio, pero resultan indescifrables e inaccesibles.

Recomendación: este método es especialmente útil para dispositivos que serán reutilizados, siempre que el cifrado inicial se haya implementado correctamente.

9. Supresión de datos personales radicados en la nube de un proveedor.

Para asegurar el borrado seguro de datos personales en servicios, aplicaciones e infraestructura de cómputo en la nube, Grünenthal deberá garantizar que sus proveedores cumplan con los siguientes requisitos:

Verificación de políticas del proveedor: revisar las políticas sobre copias de seguridad y respaldos de información. Siempre que sea posible, solicitar evidencia del proceso de borrado que realizan.

Declaración expresa de supresión: exigir al proveedor una declaración formal donde confirme que los datos personales han sido eliminados y que no permanecen bajo su posesión.

En caso de incumplimiento, podrá proceder la rescisión contractual con responsabilidad para el proveedor.

Entrega de evidencia documental: la carta de solicitud deberá requerir que el proveedor entregue evidencia del borrado seguro dentro de un plazo definido.

Tipos de evidencia aceptada: pueden incluirse capturas de pantalla, descripción del algoritmo de borrado utilizado e incluso videos que muestren la ejecución del proceso.

10. Métodos No Seguros para la Supresión de Datos Personales.

Así como existen métodos seguros para la supresión de datos personales (como aquellos descritos en el apartado anterior), existen otros métodos poco seguros para la supresión, ya que permiten invertir el proceso para recuperar parcial o totalmente dichos datos.

Por consiguiente, el personal de Grünenthal, así como terceros autorizados para tratar datos personales, no deben utilizar los métodos que se enlistan a continuación para el borrado de medios de almacenamiento físicos y/o electrónicos:

Dstrucción manual: Por ejemplo, romper archivos y documentos a mano, con tijeras o rasgarlos con un cutter.

Tirar documentos de forma íntegra a la basura: Por ejemplo, arrojar a la basura documentos con datos personales o utilizarlos como papel de reciclaje.

Comandos de borrado por defecto de los sistemas operativos: Cuando se utiliza el comando de “borrar” o “eliminar”, pues la información permanece en el medio de almacenamiento.

Formatear: Si bien se elimina la “lista de archivos”, no se elimina la información almacenada.

Serán responsabilidad del Personal, Personas Encargadas o Terceros Autorizados las consecuencias jurídicas derivadas del uso de técnicas distintas a las autorizadas por Grünenthal para la supresión de datos personales en soportes electrónico

11. Casos en los que NO procede una solicitud de cancelación.

Existen situaciones específicas en las que Grünenthal no estará obligada a cancelar los datos personales del Titular, aun cuando este ejerza su derecho de cancelación. Dichos casos son:

Ejecución de contratos: cuando los datos sean necesarios para el desarrollo y cumplimiento de un contrato privado, social o administrativo del cual el Titular sea parte.

Cumplimiento de obligaciones legales: cuando una disposición legal requiera que los datos sigan siendo tratados.

Procesos judiciales o administrativos: cuando la cancelación de los datos pueda obstaculizar actuaciones judiciales, administrativas o fiscales, así como investigaciones o la persecución de delitos y la ejecución de sanciones administrativas.

Protección de derechos del Titular: cuando los datos sean indispensables para proteger intereses jurídicamente tutelados del propio Titular.

Interés público: cuando el tratamiento sea necesario para realizar acciones en función del interés público.

Cumplimiento de obligaciones adquiridas por el Titular: cuando los datos sean requeridos para cumplir con una obligación legalmente asumida por el Titular.

Servicios médicos: cuando el tratamiento sea necesario para la prevención, diagnóstico o gestión de servicios de salud, siempre que lo realice un profesional de la salud sujeto a deber de secreto.

12. Contratación de Servicios de Supresión.

En caso de que se contrate a un tercero para la supresión de los soportes electrónicos, será necesario observar las siguientes disposiciones:

Cuando Grünenthal contrate a un proveedor externo para la supresión de soportes electrónicos, deberá cumplir con las siguientes disposiciones para garantizar la seguridad de la información:

Contrato formal: debe existir un contrato o instrumento jurídico equivalente que defina claramente el servicio, el alcance, y las responsabilidades de ambas partes.

Relación de remisión: el contrato deberá establecer expresamente que se trata de una relación de remisión de datos personales, incorporando las obligaciones previstas en el Manual de Relaciones con Terceros de Grünenthal.

Seguridad en instalaciones externas: si la supresión se lleva a cabo en las instalaciones del proveedor, se deberán implementar medidas especiales para prevenir fugas de información o pérdidas de activos.

Verificación de proveedor: se deberá comprobar que el proveedor cuenta con credenciales, certificaciones o pruebas que acrediten que el proceso se realiza en un ambiente controlado y seguro.

Supervisión del proceso: un representante de Grünenthal deberá presenciar el proceso de supresión y solicitar al proveedor un certificado o acta que documente el borrado realizado.

13. Prueba

En todos los casos en que se lleve a cabo el proceso de destrucción de datos personales en soportes físicos y electrónicos, ya sea por parte de Grünenthal o bien por parte de un Tercero o Persona Encargada contratada por Grünenthal, será necesario generar evidencia de la supresión, para lo cual serán admisibles los certificados, actas, fotografías y bitácoras de la destrucción. La evidencia deberá ser debidamente conservada.

14. Sanciones

En caso de que el personal que efectúe el tratamiento de los datos personales incumpla las presentes disposiciones, Grünenthal se reserva el derecho más amplio de interponer en contra del personal responsable las

acciones contractuales, administrativas y legales que considere pertinentes.

15. Notas Aclaratorias

Cualquier punto no previsto en la presente Política deberá de consultarse directamente con el Departamento de Datos Personales.

El desconocimiento de las políticas, lineamientos y procedimientos aquí mencionados no exime a nadie de su cumplimiento.

16. Referencias

Procedimiento operativo estándar sobre la gestión de incidentes de seguridad.

17. Índice histórico

n/a

Revisión/n.º de documento

Descripción de los cambios

01

Nuevo documento